Chapitre 1 Leçon 3 - Le droit international

À RETENIR — Le droit international

Le **droit international** est l'ensemble des règles qui organisent les relations entre les **États**, et entre les États et les **organisations internationales** qu'ils ont créées (ONU, Union européenne, Conseil de l'Europe, Organisation des États américains…).
Il a une particularité : **il n'y a pas d'État au-dessus des États.** Pas de parlement mondial pour voter la loi, pas de police mondiale pour la faire appliquer. Chaque État est **souverain** : il n'est soumis à une règle internationale, ou à un juge international, que s'il y a **consenti**. Les règles viennent donc d'abord de ce que les États signent entre eux.
Ses sources sont énumérées par l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice : les **traités** (conventions, pactes, chartes), la **coutume** internationale (une pratique générale acceptée comme étant le droit) et les **principes généraux de droit**, puis, comme moyens auxiliaires, la jurisprudence et la doctrine.

1. Cas pratique : la France et l'Équateur condamnés pour torture

VOCABULAIRE

— **Cour européenne des droits de l'homme** : juridiction créée par les États du Conseil de l'Europe (46 États aujourd'hui), à Strasbourg ; toute personne peut la saisir contre un État, après avoir épuisé les recours devant les juges de cet État.
— **Cour interaméricaine des droits de l'homme** : juridiction créée par les États de l'Organisation des États américains, à San José (Costa Rica) ; elle est saisie par la **Commission interaméricaine**, à laquelle les particuliers adressent leurs plaintes, ou par un État.
— **Requérant** : celui qui saisit la Cour (par une *requête*).
— **Garde à vue** : détention d'un suspect par la police pour l'interroger, avant tout jugement.
— **Arrêt** : décision d'une cour ; son **dispositif** est la partie finale, où la cour dit ce qu'elle décide.
— **Ressortissant** : personne qui a la nationalité d'un État.

Les faits et les décisions

DOCUMENT 1a — Affaire *Selmouni c. France* (Cour européenne des droits de l'homme, 28 juillet 1999)

À Bobigny, novembre 1991. Ahmed Selmouni, de nationalité néerlandaise et marocaine, est placé en garde à vue pendant trois jours dans les locaux de la police judiciaire, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Il en sort couvert d'hématomes. Les policiers ne sont jugés par un tribunal français qu'en 1999. Le 28 juillet 1999, la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg, condamne la France : c'est la première fois qu'elle retient la **torture** contre elle.

Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, 28 juillet 1999, *Selmouni c. France* (extraits)
§ 7. Ressortissant néerlandais et marocain, M. Selmouni est né en 1942 et se trouve actuellement détenu à Montmédy (France).
§ 10. M. Selmouni fut placé en garde à vue du 25 novembre 1991, à 20 h 30, au 28 novembre 1991 à 19 heures. Il fut interrogé par les fonctionnaires du service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis (« SDPJ 93 »), à Bobigny.
§ 102. La Cour a pu se convaincre de la multitude des coups portés à M. Selmouni. […] la quasi-totalité du corps de M. Selmouni portait des traces des violences subies.
§ 103. La Cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux ; qu'il a dû courir dans un couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher ; […] qu'il a été menacé avec un chalumeau puis avec une seringue […]. Outre la violence des faits décrits, la Cour ne peut que constater leur caractère odieux et humiliant pour toute personne, quel que soit son état.
§ 105. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les actes de violence physique et mentale commis sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances « aiguës » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture au sens de l'article 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, […] **2.** Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ; […] **4.** Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 500 000 (cinq cent mille) francs français pour dommages corporel et moral […].

DOCUMENT 1b — Affaire *Tibi vs. Ecuador* (Cour interaméricaine des droits de l'homme, 7 septembre 2004)

À Quito, septembre 1995. Daniel Tibi, Français installé à Quito, marchand de pierres précieuses, est arrêté au volant de sa voiture par des agents d'Interpol, sans mandat, puis transféré à Guayaquil. Il reste détenu vingt-sept mois sans jugement et subit des séances de torture au centre pénitencier du Litoral. Libéré en janvier 1998, il saisit la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui porte l'affaire devant la Cour interaméricaine, à San José (Costa Rica). Le 7 septembre 2004, la Cour condamne l'Équateur.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 7 de septiembre de 2004, *Caso Tibi vs. Ecuador* (extractos)

§ 1. El 25 de junio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […] sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Ecuador […], la cual se originó en la denuncia No. 12.124, recibida en la Secretaría de la Comisión el 16 de julio de 1998.

§ 5. La Corte es competente para conocer del presente caso. El Ecuador es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.

§ 90.1. El señor Daniel Tibi, de nacionalidad francesa, nació el 23 de noviembre de 1958 y tenía 36 años de edad cuando ocurrieron los hechos. Residía en la Ciudad de Quito, Ecuador, se dedicaba al comercio de piedras preciosas y arte ecuatoriano […]. Fue detenido por agentes del Estado el 27 de septiembre de 1995. Luego de permanecer veintisiete meses, tres semanas y tres días privado de libertad, fue liberado el 21 de enero de 1998.

§ 90.11. El 27 de septiembre de 1995, a las 16.30 horas, el señor Daniel Tibi fue detenido en la ciudad de Quito, Ecuador, mientras conducía su automóvil entre las Avenidas Amazonas y Carrión (Eloy Alfaro). La detención fue efectuada por agentes de la INTERPOL, sin orden judicial y con una sola prueba que consistía en la declaración de un coacusado. […] se le informó que se trataba de un "control migratorio".

§ 90.50. Durante su detención en marzo y abril de 1996 en la Penitenciaría del Litoral, el señor Daniel Tibi fue objeto de actos de violencia física y amenazado, por parte de los guardias de la cárcel, con el fin de obtener su autoinculpación; por ejemplo, le infligieron golpes de puño en el cuerpo y en el rostro; le quemaron las piernas con cigarrillos. […] El señor Tibi recibió al menos siete "sesiones" de este tipo.

§ 149. Los actos de violencia perpetrados de manera intencional por agentes del Estado contra el señor Daniel Tibi produjeron a éste grave sufrimiento físico y mental. […] Todo ello constituye una forma de tortura, en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana.

LA CORTE […] DECLARA, por unanimidad, que : 5. El Estado violó el Derecho a la Integridad Personal consagrado en el artículo 5.1, 5.2 y 5.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] en perjuicio del señor Daniel Tibi […].

Y DISPONE, por unanimidad, que : […] 11. El Estado deberá publicar, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional en el Ecuador, tanto la Sección denominada Hechos Probados como los puntos resolutivos […]. Igualmente, el Estado deberá publicar lo anterior, traducido al francés, en un diario de amplia circulación en Francia, específicamente en la zona en la cual reside el señor Daniel Tibi […]. **12.** El Estado debe hacer pública una declaración escrita formal emitida por altas autoridades del Estado en la que reconozca su responsabilidad internacional por los hechos a que se refiere el presente caso y pida disculpas al señor Tibi y a las demás víctimas […]. *(Points 14 à 16 : l'Équateur doit verser 393 120 euros d'indemnités et de frais à Daniel Tibi et à sa famille.)*

QUESTIONS

1. Pour chaque affaire : qui est la victime, où et quand a-t-elle été torturée, par quels agents ? Quel État est condamné, par quelle cour, à quelle date ?
2. Les juges de Strasbourg et de San José ne sont ni des juges français ni des juges équatoriens. Au nom de quel texte, et de quel article, condamnent-ils la France et l'Équateur ? (Cherchez dans les extraits : § 105 et dispositif ; § 149 et point 5.)
3. Qu'ont été condamnés à faire la France et l'Équateur ? Comparez les deux dispositifs : lequel va le plus loin ?
4. Daniel Tibi est français. Pourtant, la France n'apparaît nulle part dans l'affaire *Tibi*. Qui a porté l'affaire devant la Cour de San José ? Pourquoi la France ne l'a-t-elle pas fait ? (Vous répondrez complètement avec le document 2.)
5. Selon vous, comment un État souverain peut-il accepter d'être condamné par des juges étrangers ? Qu'est-ce qui l'y oblige ?

Pourquoi les États ont dû obéir : les traités

VOCABULAIRE

— **Traité** : accord écrit entre États, quel que soit son nom : convention, pacte, charte, protocole, accord. — **Partie** : un État lié par le traité. — **État tiers** : un État qui n'est pas partie. — **Signer** : pour un État, approuver le texte négocié ; la signature n'oblige pas encore. — **Ratifier** : accepter définitivement d'être lié (en France, le Président ratifie, art. 52 ; pour les traités les plus importants, le Parlement doit d'abord l'autoriser par une loi, art. 53). — **Entrer en vigueur** : commencer à s'appliquer, souvent quand un nombre minimum d'États a ratifié. — ***Pacta sunt servanda*** : « les conventions doivent être respectées ». — **Droit interne** : le droit propre à un État (sa Constitution, ses lois). — **Compétence d'une cour** : son pouvoir de juger une affaire ; une cour internationale ne l'a que si l'État l'a acceptée.

DOCUMENT 2a — Convention européenne des droits de l'homme (Rome, 4 novembre 1950)

Art. 1. Obligation de respecter les droits de l'homme. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
Art. 3. Interdiction de la torture. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Art. 46. Force obligatoire et exécution des arrêts. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
La France a ratifié la Convention le 3 mai 1974 ; elle a accepté en 1981 que des particuliers puissent saisir la Cour contre elle.

DOCUMENT 2b — Convention américaine relative aux droits de l'homme, dite Pacte de San José (22 novembre 1969) *(traduction de travail ; textes originaux en espagnol et en anglais)*

Art. 1 § 1. Les États parties à la présente Convention s'engagent à respecter les droits et libertés qui y sont reconnus et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur juridiction […].
Art. 5 § 2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.
Art. 62 § 1. Tout État partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour pour toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention.
Art. 68 § 1. Les États parties à la Convention s'engagent à se conformer à l'arrêt de la Cour dans toute affaire à laquelle ils sont parties.
L'Équateur est partie à la Convention depuis le 28 décembre 1977 et a reconnu la compétence de la Cour le 24 juillet 1984 (arrêt Tibi, § 5).

DOCUMENT 2c — Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, art. 2, 26, 27 et 34

Art. 2, § 1. Aux fins de la présente Convention :
a) L'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ; […]
Art. 26. Pacta sunt servanda. Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Art. 27. Droit interne et respect des traités. Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. […]
Art. 34. Règle générale concernant les Etats tiers. Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.

QUESTIONS

1. Qu'est-ce qu'un traité (art. 2 du doc 2c) ? Les deux conventions des droits de l'homme en sont-elles ? Qui les a conclues ?
2. Relevez les dates (doc 2a et 2b) : quand et par quels actes l'Équateur a-t-il accepté d'être jugé par la Cour de San José ? Et la France par la Cour de Strasbourg ?
3. L'Équateur aurait-il pu refuser d'exécuter l'arrêt *Tibi* en invoquant une loi équatorienne ? La France l'arrêt *Selmouni* en invoquant une loi française ? Quels articles répondent, dans les conventions (doc 2a et 2b) et dans la Convention de Vienne (doc 2c) ?
4. La France pouvait-elle porter l'affaire de son ressortissant devant la Cour de San José ? Et l'Équateur pouvait-il être jugé par la Cour de Strasbourg ? Quels articles répondent (doc 2b et 2c) ?
5. Selon vous, pourquoi un État accepte-t-il de se lier par un traité, et même d'être jugé par une cour, alors que rien ne l'y oblige ?

Les traités dans la hiérarchie des normes

À RETENIR — Le traité dans la pyramide des normes

En France : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » (Constitution, art. 55). Le traité est donc **au-dessus des lois**, mais **sous la Constitution** : un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu'après révision (art. 54, leçon C1L2). Et c'est **tout juge** qui écarte une loi contraire à un traité (arrêts *Jacques Vabre*, 1975, et *Nicolo*, 1989).
En Équateur : les traités viennent juste après la Constitution dans l'ordre de l'article 425, et les traités de **droits humains** qui reconnaissent des droits plus favorables que la Constitution **passent devant elle** (art. 424).
C'est pourquoi une loi française ou équatorienne qui autoriserait ce que les deux conventions interdisent ne protégerait pas l'État : devant ses propres juges, elle serait écartée ; devant la Cour de Strasbourg ou de San José, elle ne serait pas une excuse (Vienne, art. 27).

QUESTION : Une loi équatorienne autoriserait la police à garder un suspect deux ans sans le présenter à un juge. Que vaudrait-elle face à la Convention américaine ? Et une loi française du même genre face à la Convention européenne ?

2. Activité : écrire une résolution sur l'intelligence artificielle

Consigne : en trois délégations (États-Unis, Chine, France), négociez puis adoptez une résolution de l'Assemblée générale sur l'intelligence artificielle, en respectant la position du pays que vous représentez. La fiche de votre délégation est distribuée à part.

Préparation de l'activité : qui décide ?

En 2024, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté deux résolutions sur l'intelligence artificielle, l'une présentée par les États-Unis (78/265, 21 mars), l'autre par la Chine (78/311, 1er juillet), toutes deux **sans vote** ; chacune est dans la fiche de sa délégation. Avant d'écrire la vôtre : comprendre ce que l'ONU peut décider.

VOCABULAIRE

— **Assemblée générale** : l'organe où siègent tous les États membres de l'ONU (193), chacun avec une voix.
— **Conseil de sécurité** : quinze États, dont cinq **membres permanents** (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) ; chargé du maintien de la paix.
— **Veto** : le vote négatif d'un membre permanent, qui empêche toute décision du Conseil (art. 27, § 3).
— **Recommandation** : texte qui invite, encourage, demande, mais **n'oblige pas**.
— **Décision** : texte qui **oblige** ceux auxquels il s'adresse.
— **Résolution** : nom donné aux textes adoptés par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité, qu'ils soient recommandation ou décision.
— **Consensus** : adoption d'un texte sans vote, aucun État ne s'y opposant.

DOCUMENT 3 — Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, art. 2, 10, 18, 25 et 27

Art. 2. […] 7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat […].
Art. 10. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte […] et, sous réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.
Art. 18. 1. Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix. 2. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. […]
Art. 25. Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.
Art. 27. […] 3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents […].

QUESTIONS

1. Combien de voix a chaque État à l'Assemblée générale ? Qu'est-ce qui change au Conseil de sécurité (art. 18 et 27) ?
2. Que peut faire l'Assemblée générale d'après l'article 10 ? Ses textes obligent-ils les États ? Quels textes les États sont-ils tenus « d'accepter et d'appliquer » (art. 25) ?
3. Lisez l'article 2, § 7. L'ONU pourrait-elle imposer à un État une loi sur l'intelligence artificielle ? Pourquoi ?
4. Revenez aux documents 1 et 2. Pourquoi la Cour de San José a-t-elle pu condamner l'Équateur, et la Cour de Strasbourg la France, alors que l'Assemblée générale ne peut rien imposer aux États sur l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qui fait la différence ?

À RETENIR — Ce qui oblige un État, et ce qui le recommande

Ce qui oblige : un **traité** que l'État a ratifié (Vienne, art. 26), l'arrêt d'une **cour** dont il a accepté la compétence (Convention européenne, art. 46 ; Convention américaine, art. 68), une **décision du Conseil de sécurité** (Charte, art. 25). Dans tous les cas, l'obligation vient d'un **consentement** donné une fois pour toutes : l'Équateur a dû indemniser Daniel Tibi parce qu'il avait, en 1977 et en 1984, accepté la Convention et la Cour.
Ce qui recommande : une **résolution de l'Assemblée générale** (Charte, art. 10), une déclaration de sommet, des principes adoptés par consensus. Rien ne sanctionne leur violation ; mais ces textes préparent le droit, et l'on juge un État à l'aune de ce qu'il a lui-même approuvé.

La situation

LA SITUATION

L'Assemblée générale des Nations Unies tient une session spéciale consacrée à l'intelligence artificielle. Trois délégations – **les États-Unis**, **la Chine** et **la France** – doivent négocier puis adopter une résolution intitulée, pour commencer : **« Pour une intelligence artificielle sûre, accessible à tous et respectueuse du droit international »**. La conférence peut changer ce titre.
Chaque délégation reçoit une **fiche-pays** : ce que son pays a réellement fait et dit sur l'intelligence artificielle depuis 2023, et les positions qu'elle doit défendre. **Vous devez donc défendre la position réelle de votre pays**, avec ses textes, ses intérêts et ses lignes rouges.
Objectif pédagogique : comprendre comment un texte international se négocie clause par clause, pourquoi les termes techniques du dispositif (*invite*, *demande*, *décide*) sont importants, et ce que vaut, juridiquement, le texte final.

La règle d'or : rien ne s'affirme sans texte. Chaque position s'appuie sur un document cité (un article de la Charte, une résolution, un texte de votre pays), et chaque clause proposée est écrite dans la forme d'une résolution.

Les délégations et les rôles

Quatorze élèves, trois délégations : **États-Unis** (5), **Chine** (5), **France** (4). **Dans chaque délégation, quatre délégués sont chacun responsables d'une clause** : chacun prépare la sienne, la négocie en comité, l'écrit avec les délégués des deux autres pays et la défend en plénière. Les délégations de cinq (États-Unis, Chine) ont en plus un **délégué sans clause**.

VOCABULAIRE

Délégation — le groupe d'élèves qui représente un État ; elle parle d'une seule voix en plénière.
Plénière — la réunion de toutes les délégations, où l'on lit, amende et vote le texte.
Comité de rédaction — petit groupe, un délégué par pays, chargé d'écrire une clause.
Amendement — proposition de modifier un mot, une phrase ou un paragraphe du projet.
Explication de vote — courte déclaration par laquelle une délégation dit pourquoi elle a voté pour, contre, ou s'est abstenue.

Rôle	Qui	Ce qu'il fait
Délégué responsable d'une clause	4 par délégation, un par clause	Prépare la position de son pays sur sa clause, siège au comité de rédaction de cette clause, y écrit le texte commun, puis le présente et le défend en plénière. Après le vote, il en écrit la version définitive dans le texte de sa délégation. Vérifie que sa clause respecte la fiche-pays et le droit vu en leçon : une résolution de l'Assemblée générale **recommande**, elle ne peut pas **ordonner** (Charte, art. 10).
Chef de délégation	1 par pays. États-Unis et Chine : le délégué sans clause ; France : l'un des quatre délégués	Prononce le discours d'ouverture, annonce le vote de son pays en plénière, tient la feuille de délégation, coordonne la version définitive et l'explication de vote.
Délégué sans clause	1 aux États-Unis, 1 en Chine	Pendant les comités, il est libre de ses mouvements. Sa délégation choisit ce qu'elle lui confie : faire le lien entre ses quatre délégués, rencontrer une autre délégation pour une négociation secrète (« nous cédons sur telle clause si vous cédez sur telle autre »), aider un camarade dans son comité. Ce qu'il obtient, il le rapporte au délégué de la clause, qui l'écrit avec son comité.

La délégation française n'a que quatre délégués : tous siègent en comité, et son chef a aussi une clause. Elle n'a personne pour négocier à part ; mais quand les États-Unis et la Chine s'opposent, c'est sa voix qui fait la majorité.

Les quatre clauses à négocier

La résolution comportera **quatre paragraphes dans son dispositif**, un par question. C'est sur ces quatre points que les positions des trois pays divergent.

Clause	La question	Ce que dit déjà le droit
A. Les contenus générés par l'IA	Faut-il obliger à signaler (étiquetage, tatouage numérique) tout texte, image ou vidéo produit par une IA ?	Résolution 78/265, § 6 g : l'étiquetage est seulement *encouragé*, « à chaque fois qu'il sera utile ». Le règlement européen 2024/1689 impose des obligations de transparence.
B. Les usages à interdire ou encadrer	Certains usages de l'IA doivent-ils être interdits partout (notation sociale des citoyens, surveillance biométrique de masse) ou chaque État décide-t-il seul ?	Résolution 78/265, § 5 : *demande* de cesser d'utiliser les systèmes incompatibles avec les droits humains. Le règlement européen interdit certaines pratiques. Charte, art. 2 § 7 : compétence nationale.
C. L'accès des pays en développement	Les pays riches doivent-ils transférer technologies et financements aux pays en développement ?	Résolution 78/311, § 1 et § 5 : transferts « selon des modalités arrêtées d'un commun accord ».
D. Qui gouverne l'IA au niveau mondial ?	Faut-il un organe de l'ONU chargé de l'IA, un traité contraignant, ou laisser chaque État et des forums volontaires s'en occuper ?	Résolution 78/311, § 12 : rôle « pivot » de l'ONU. Résolution 79/325 (août 2025) : un groupe scientifique et un dialogue mondial, sans pouvoir de réglementer.

Chaque délégation trouve dans sa fiche le texte que son pays a porté : la résolution 78/265 (États-Unis), la résolution 78/311 (Chine), la déclaration de Paris (France).

Déroulé

Avant la séance 1 : les délégations sont constituées, les clauses réparties (un délégué par clause) et les chefs de délégation désignés. Chaque délégué responsable d'une clause reçoit une **feuille de clause** (deux pages : sa préparation, puis le texte de son comité et la version définitive) ; chaque délégation, une **feuille de délégation** (discours d'ouverture, amendements, préambule, explication de vote). Préparation : lire sa fiche-pays et répondre aux questions « Pour préparer ».

Séance 1 — préparer sa clause *(En groupe, 1 h)*

Durée	Étape	Production
35 min	**APRÈS DISCUSSION, chacun prépare sa clause**, par écrit, sur la première page de sa feuille de clause : la **position** de son pays (une phrase), son **argument** (appuyé sur un texte cité), sa **marge** (ce qu'il accepte de céder, ce qu'il refuse), puis un **premier jet** de la clause, dans la forme d'une résolution (voir le modèle plus bas). Le délégué sans clause écrit pendant ce temps un premier jet du discours d'ouverture.	première page de la feuille de clause
20 min	**Tour de délégation** : chacun lit son premier jet ; les autres vérifient qu'il respecte la fiche-pays et qu'il recommande sans ordonner. Puis la délégation met au point le **discours d'ouverture**, sur sa feuille de délégation : une à deux minutes, prononcé par le chef de délégation, qui dit ce que le pays attend de la conférence et ce qu'il n'acceptera pas.	premiers jets revus, discours écrit

Séance 2 — négocier, rédiger, adopter *(en assemblée, puis en groupe, 2 h)*

Durée	Étape	Qui
10 min	**Ouverture** : les trois discours (deux minutes maximum chacun), puis la présidence (le professeur) rappelle les règles.	chefs de délégation
30 min	**Quatre comités de rédaction en même temps**, un par clause, un délégué par pays. Chaque comité écrit **le paragraphe du dispositif** de sa clause (ce que l'Assemblée recommande) ; les trois délégués recopient le même texte, mot pour mot, sur la seconde page de leur feuille de clause. S'il n'arrive pas à un accord, le comité écrit **deux versions**, entre lesquelles la plénière tranchera. Pendant ce temps, les délégués sans clause circulent : ils font le lien entre les comités, mènent des négociations secrètes avec une autre délégation, aident un camarade.	tous
10 min	**Retour en délégation** : chacun lit ce que son comité a écrit. La délégation vérifie que ses lignes rouges sont respectées et prépare au maximum **deux amendements**, écrits sur sa feuille de délégation (texte exact : « remplacer … par … », « supprimer … », « ajouter … »).	tous

Durée	Étape	Qui
35 min	**Plénière, clause par clause** : le comité lit son texte ; les amendements sont lus, débattus (1 min par délégation), puis votés ; puis la clause est votée. Les délégués de la clause notent sur leur feuille les amendements adoptés et le résultat du vote. **Une voix par délégation.** On cherche d'abord le **consensus** (adoption sans vote) ; sinon une clause est adoptée à **deux voix sur trois**.	le délégué responsable de la clause parle pour son pays ; la délégation vote
25 min	**Version définitive** : chaque délégation écrit la version définitive de la résolution. **Les quatre clauses sont les mêmes pour tous** : telles que l'Assemblée les a votées, amendements compris ; chaque délégué recopie la sienne au bas de sa feuille de clause. **Le préambule est libre** : chaque délégation écrit le sien comme elle l'entend (trois à cinq alinéas : les textes qu'elle rappelle, les problèmes qu'elle souligne), sur sa feuille de délégation, avec le titre et le dernier paragraphe. La délégation y ajoute son **explication de vote** (trois ou quatre lignes : ce que le pays a obtenu, ce qu'il a cédé), puis agrafe ses feuilles et les remet au professeur.	toute la délégation

Le modèle de résolution

VOCABULAIRE

— **Préambule** : la première partie d'une résolution, faite de participes présents (*Réaffirmant*, *Considérant*, *Notant avec préoccupation*) : elle rappelle le contexte et les textes existants, elle ne décide rien.
— **Dispositif** : la seconde partie, en paragraphes numérotés, où l'Assemblée agit : *se déclare résolue*, *encourage*, *invite*, *demande*, *prie le Secrétaire général*…
— ***Soft law*** (« droit souple ») : textes qui orientent les comportements sans obliger juridiquement (recommandations, déclarations, principes).
— ***Hard law*** (« droit dur ») : règles obligatoires, dont la violation peut être sanctionnée (traités, décisions du Conseil de sécurité, arrêts d'une cour).
— **Renforcement des capacités** : aide donnée à un pays pour qu'il acquière les compétences, les infrastructures et les moyens dont il manque.
— **Parties prenantes** : tous ceux qui sont concernés : États, entreprises, chercheurs, société civile.

COMMENT S'ÉCRIT UNE RÉSOLUTION

L'en-tête : un titre, puis la ligne « *L'Assemblée générale,* ».
Le préambule : trois à cinq alinéas qui commencent par un **participe présent** en italique et finissent par une virgule. Ils rappellent les textes existants et le problème, sans rien décider : *Réaffirmant* la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, · *Rappelant* ses résolutions 78/265 et 78/311, · *Considérant* que…, · *Notant avec préoccupation* que…, · *Consciente* de…
Le dispositif : des paragraphes **numérotés**, un par idée, qui commencent par un **verbe à la troisième personne** en italique et finissent par un point-virgule, sauf le dernier qui finit par un point.
L'échelle des verbes, du plus faible au plus fort : *prend note de* · *se félicite de* · *invite* · *encourage* · *engage* · *demande* · *exige* · *décide*. Une résolution de l'Assemblée générale **recommande** : elle emploie *invite*, *encourage*, *engage*, *demande*. Elle ne peut *décider* que pour son propre fonctionnement (créer un groupe de travail, demander un rapport au Secrétaire général). Si vous écrivez « *Décide* que tous les États doivent… », arrêtez-vous : c'est le vocabulaire du Conseil de sécurité (Charte, art. 25).
Les destinataires : à qui s'adresse chaque paragraphe ? *les États Membres* · *les États Membres qui sont en mesure de le faire* · *le secteur privé* · *le Secrétaire général* · *le système des Nations Unies*.

GABARIT DE RÉSOLUTION

Résolution — « …… »
L'Assemblée générale,
Réaffirmant …,
Rappelant …,
[participe présent] … (les alinéas que choisit votre délégation),
1. *[verbe] … (clause A — les contenus générés)* ;
2. *[verbe] … (clause B — les usages interdits ou encadrés)* ;
3. *[verbe] … (clause C — l'accès des pays en développement)* ;
4. *[verbe] … (clause D — qui gouverne)* ;
5. *Prie le Secrétaire général* de …
Adoptée le …… novembre 2026, par …… (consensus / …… voix contre ……).
Explication de vote de la délégation de …… : …